1.1.86

ĐIỀU KHOẢN BẢO HIỂM ĐÌNH CÔNG THỊT ĐÔNG LẠNH

(Không áp dụng cho thịt nguội, thịt tươi, thịt ướp lạnh)

RỦI RO ĐƯỢC BẢO HIỂM

Điều khoản rủi ro

1 Loại trừ những quy định trong Điều 3 và 4 dưới đây, bảo hiểm này bảo hiểm cho mất mát hoặc hư hỏng xảy ra cho đối tượng được bảo hiểm gây ra bởi:

1.1 Những người đình công, công nhân bị cấm xưởng, hoặc những người tham gia gây rối loạn lao động, phá rối trật tự hoặc bạo động.

1.2 Bất kỳ kẻ khủng bố nào hoặc do bất kỳ người nào hành động vì một động cơ chính trị.

Điều khoản tổn thất chung

2 Bảo hiểm này bảo hiểm tổn thất chung và chi phí cứu hộ được điều chỉnh hoặc xác định theo hợp đồng chuyên chở và/hoặc theo luật pháp và tập quán đã chi ra nhằm tránh hoặc có liên quan tới việc phòng tránh tổn thất gây ra bởi một rủi ro được bảo hiểm theo những điều khoản này.

LOẠI TRỪ

Điều khoản loại trừ chung

3 Bảo hiểm này không bảo hiểm cho

3.1 Mất mát, hư hỏng hay chi phí được quy cho hành vi xấu cố ý của Người được bảo hiểm.

3.2 Rò rỉ thông thường, hao hụt trọng lượng hoặc giảm thể tích thông thường, hoặc rách vỡ thông thường của đối tượng bảo hiểm.

3.3 Mất mát hư hỏng hay chi phí gây ra do đóng gói hoặc chuẩn bị cho đối tượng bảo hiểm chưa đầy đủ hay không thích hợp (theo chủ ý của Điều 3.3 này "đóng gói" phải được coi như bao gồm cả xếp hàng vào container hay xe hàng nhưng chỉ khi nào việc xếp hàng đó được thực hiện trước khi bảo hiểm này có hiệu lực hoặc do Người được bảo hiểm hay những người làm công cho họ thực hiện).

3.4 Mất mát, hư hỏng hay chi phí gây ra bởi khuyết tật hay tính chất sẵn có của đối tượng bảo hiểm.

3.5 Mất mát, hư hỏng hay chi phí trực tiếp gây ra bởi chậm trễ ngay cả khi chậm trễ xảy ra do một rủi ro được bảo hiểm (loại trừ những chi phí được bồi thường theo Điều 2 kể trên).

3.6 Mất mát, hư hỏng hay chi phí phát sinh từ tình trạng không trả được nợ hoặc thiếu thốn về tài chính của người chủ tàu, người quản lý, người thuê hoặc người khai thác tàu khi tại thời điểm đối tượng bảo hiểm được xếp lên boong tàu Người được bảo hiểm đã biết hoặc trong điều kiện thông thường lẽ ra phải biết rằng sự thiếu thốn về tài chính hoặc không trả được nợ đó sẽ ngăn cản việc thực hiện một

hành trình bình thường.

Điều loại trừ này sẽ không áp dụng khi bảo hiểm này đã được ký để chuyển quyền cho bên khiếu nại là người đã mua hoặc đã đồng ý mua hàng hoá được bảo hiểm trên cơ sở nguyên tắc "trung thực tuyệt đối" theo một "hợp đồng ràng buộc"

3.7 Mất mát, hư hỏng hay chi phí phát sinh từ việc các thiết bị, điện, xăng, chất làm nguội, làm lạnh hoặc người lao động hoặc bất kỳ cái gì tương tự bị thiếu, không có hoặc bị phong tỏa do hậu quả của các cuộc đình công, bế xưởng, gây rối lao động, nổi loạn hoặc bạo động dân sự

3.8 Bất kỳ khiếu nại nào trên cơ sở mất mát do việc hủy hoặc thay đổi hành trình

3.9 Mất mát, hư hỏng hay chi phí phát sinh từ việc sử dụng bất kỳ một loại vũ khí chiến tranh gì có sử dụng năng lượng nguyên tử, hạt nhân và/hoặc phản ứng hạt nhân hay nguyên tử hoặc phản ứng khác tương tự hay các chất tương tự khác

3.10 Mất mát, hư hỏng hay chi phí gây ra bởi chiến tranh, nội chiến, cách mạng, nổi loạn khởi nghĩa hoặc xung đột dân sự phát sinh từ những biến cố đó, hoặc bất kỳ hành động thù địch nào gây ra bởi hoặc chống lại một thế lực tham chiến

3.11 Mất mát, hư hỏng hay chi phí tại nơi chứa hàng trực tiếp hoặc gián tiếp gây ra bởi động đất, núi lửa phun và/hoặc cháy là hậu quả của các nguyên nhân đó.

4 4.1 Trong mọi trường hợp, bảo hiểm này không bảo hiểm cho những mất mát, hư hỏng hoặc chi phí phát sinh do:

Điều khoản loại trừ tàu không đủ khả năng đi biển và không thích hợp cho việc chuyên chở

4.1.1 Tàu hoặc sà lan không đủ khả năng đi biển hoặc tàu, sà lan, không thích hợp cho việc chuyên chở an toàn đối tượng bảo hiểm nếu Người được bảo hiểm được biết riêng về trạng thái không đủ khả năng đi biển hoặc trạng thái không thích hợp đó vào thời gian đối tượng bảo hiểm được xếp lên phương tiện như vậy.

4.1.2 Container, xe hàng hoặc phương tiện vận chuyển trên bộ không thích hợp cho việc chuyên chở an toàn đối tượng được bảo hiểm khi việc xếp hàng lên các phương tiện đó được thực hiện bởi Người được bảo hiểm hay những người làm công cho họ trước khi bảo hiểm này bắt đầu.

4.2 Điều loại trừ 4.1.1 trên sẽ không áp dụng khi bảo hiểm này được ký để chuyển quyền cho bên khiếu nại là người đã mua hoặc đã đồng ý mua hàng hoá được bảo hiểm trên cơ sở nguyên tắc "trung thực tuyệt đối" theo một "hợp đồng ràng buộc"

4.3 Người bảo hiểm không tính đến việc vi phạm bất kỳ một cam kết nào ngụ ý tàu đủ khả năng đi biển và thích hợp cho việc chuyên chở đối tượng bảo hiểm tới đích.

THỜI HẠN BẢO HIỂM

Điều khoản vận chuyển

5 5.1 Bảo hiểm này bắt đầu từ thời điểm:

5.1.1 Hàng hoá được đưa vào kho lạnh và/hoặc khu đông lạnh của xưởng tại nơi có tên ghi trong hợp đồng bảo hiểm, quy định rằng thời gian ở tại nơi đó trước khi xếp hàng lên tàu biển sẽ không vượt quá sáu mươi (60) ngày trừ khi có thông báo kịp thời cho Người bảo hiểm và phải đóng thêm phí bảo hiểm tính cho mỗi giai đoạn ba mươi (30) ngày tiếp theo hoặc một thời gian bất kỳ nào khác.

XOÁ NHỮNG PHẦN KHÔNG ÁP DỤNG

5.1.2 Hàng hoá được xếp lên phương tiện vận chuyển đường bộ tại xưởng đông lạnh hoặc nơi chứa hàng lạnh tại nơi có tên ghi trên hợp đồng bảo hiểm để bắt đầu quá trình vận chuyển.

5.1.3 Hàng hoá được xếp lên tàu biển.

5.2 Bảo hiểm này tiếp tục trong suốt quá trình vận chuyển bình thường tới và trong khi tại

5.2.1 Nơi chứa hàng lạnh tại nơi đến có tên ghi trong hợp đồng bảo hiểm, hoặc

5.2.2 Tại bất kỳ một nơi chứa hàng lạnh nào mà Người được bảo hiểm chọn dùng làm nơi dỡ hàng hoá khỏi tàu biển tại cảng dỡ hàng

5.2.2.1 Để chứa hàng ngoài quá trình vận chuyển bình thường, hoặc

5.2.2.2 Để chia hay phân phối hàng

5.3 Bảo hiểm này kết thúc

5.3.1 Khi hết hạn ba mươi (30) ngày sau khi kết thúc việc dỡ hàng khỏi tàu biển tại cảng dỡ hàng *đối với hành trình có nơi đến thuộc lục địa Châu Âu (bao gồm Eire và Liên hiệp Anh), Mỹ và Canada*

5.3.2 Khi hết hạn năm (5) ngày sau khi kết thúc việc dỡ hàng khỏi tàu biển tại cảng dỡ hàng *đối với hành trình có nơi đến thuộc các khu vực còn lại*

5.4 Bảo hiểm này sẽ kết thúc đối với những hàng hoá có bất kỳ sự chuyển quyền nào không kể do thiếu hàng trong giai đoạn thuộc Điều 5.2.1 hoặc 5.2.2 trên (trừ khi có sự đồng ý trước của Người bảo hiểm) hoặc bất kỳ một sự di chuyển hàng hoá nào khỏi nơi chứa hàng lạnh trước khi hết hạn theo từng thời hạn tương ứng thuộc Điều 5.3.1 hoặc 5.3.2 trên.

5.5 Nếu sau khi dỡ hàng khỏi mạn tàu biển tại cảng dỡ hàng cuối cùng những trước khi kết thúc bảo hiểm này, hàng hoá được giao tới một nơi đến khác không phải nơi đến được bảo hiểm, bảo hiểm này, trong

khi giữ nguyên theo quy định về kết thúc ở trên, sẽ không mở rộng giới hạn qua lúc bắt đầu vận chuyển tới một nơi đến khác như vậy.

5.6 Bảo hiểm này sẽ giữ nguyên hiệu lực (theo quy định về kết thúc ở trên và những quy định trong Điều 6 dưới đây) trong khi chậm trễ ngoài khả năng kiểm soát của Người được bảo hiểm, khi tàu chạy lệch hướng bất kỳ, khi dỡ hàng bắt buộc, xếp lại hàng hoặc chuyển tải và trong khi có bất kỳ thay đổi nào về hành trình xuất phát từ việc thực hiện một quyền tự do mà hợp đồng chuyên chở đã giành cho chủ tàu hoặc người thuê tàu theo hợp đồng chuyên chở.

Điều khoản kết thúc hợp đồng chuyên chở

6 Nếu do những tình huống ngoài khả năng kiểm soát của Người được bảo hiểm mà hợp đồng vận chuyển kết thúc tại một cảng hay một nơi không đúng với địa danh nhận hàng ghi trong hợp đồng bảo hiểm hoặc việc vận chuyển được kết thúc theo cách khác trước khi giao hàng như đã quy định ở Điều 5 trên đây thì bảo hiểm này cũng sẽ kết thúc trừ khi có giấy báo gửi ngay cho Người bảo hiểm yêu cầu tiếp tục bảo hiểm trong khi bảo hiểm vẫn còn hiệu lực với điều kiện phải trả thêm phí bảo hiểm nếu Người bảo hiểm yêu cầu. Trường hợp tiếp tục bảo hiểm như vậy, bảo hiểm này sẽ duy trì hiệu lực:

6.1 Cho tới khi hàng được đem bán và giao tại cảng hay địa điểm đó, hoặc trừ khi có thỏa thuận riêng khác, cho tới khi hết hạn ba mươi (30) ngày kể từ khi hàng đến Cảng hay địa điểm đó, tuỳ theo trường hợp nào xảy ra trước,

hoặc

6.2 Nếu hàng hóa được gửi đi trong phạm vi ba mươi (30) ngày đó (hoặc bất kỳ phạm vi mở rộng nào đã thỏa thuận) để tới nơi nhận hàng có tên ghi trong hợp đồng bảo hiểm hay tới bất kỳ nơi nhận hàng nào khác thì bảo hiểm này sẽ kết thúc theo những quy định của Điều 5 trên đây.

Điều khoản thay đổi hành trình

7 Nếu sau khi bảo hiểm này có hiệu lực mà Người được bảo hiểm lại thay đổi nơi nhận hàng thì chuyến hàng đó vẫn được bảo hiểm với phí bảo hiểm và các điều kiện thương lượng riêng, nhưng phải có giấy báo gửi ngay cho Người bảo hiểm.

KHIẾU NẠI

Điều khoản chi phí gửi hàng

8. 8.1 Để có thể được bồi thường theo bảo hiểm này, Người được bảo hiểm phải có quyền lợi bảo hiểm đối với đối tượng được bảo hiểm vào thời điểm xảy ra tổn thất.

8.2 Theo Điều 8.1 trên đây, Người được bảo hiểm có quyền đòi bồi thường cho những tổn thất được bảo hiểm đã xảy ra trong thời gian có hiệu lực của bảo hiểm này ngay cả khi tổn thất đã xảy ra trước khi hợp đồng bảo hiểm được ký kết, trừ khi Người được bảo hiểm đã biết và Người bảo hiểm không biết gì về tổn thất đó.

8.3 Bất kỳ mất mát, hư hỏng và giảm giá trị nào đều phải được thông báo khẩn trương cho Người bảo hiểm ngay khi phát hiện ra những thiệt hại đó. Người bảo hiểm sẽ không giải quyết các khiếu nại liên

quan đến việc giảm giá trị và hư hỏng nếu không được giám định những thiệt hại đó trước khi bảo hiểm này kết thúc.

9 Bất kỳ một khiếu nại nào liên quan đến việc đối tượng được bảo hiểm hoặc bất kỳ phần nào của nó không được gửi sẽ được giải quyết trên cơ sở giá trị bảo hiểm của phần bị thiếu đó bao gồm cả cước vận tải, thuế và không có các chi phí khác. *Điều khoản giá trị tăng thêm*

10

10.1 Nếu Người được bảo hiểm ký kết bất kỳ hợp đồng bảo hiểm nào về giá trị tăng thêm lên cho hàng hóa đã được bảo hiểm theo bảo hiểm này thì giá trị thỏa thuận của hàng hóa sẽ được coi như đã gia tăng tới tổng số tiền bảo hiểm của bảo hiểm này và mọi bảo hiểm về giá trị tăng thêm để bảo hiểm tổn thất và trách nhiệm thuộc phạm vi bảo hiểm này phải được tính theo tỷ lệ giữa số tiền bảo hiểm có trong bảo hiểm này và số tiền bảo hiểm đã nói tới.

Trường hợp có khiếu nại, Người được bảo hiểm phải cung cấp cho Người bảo hiểm bằng chứng về những số tiền bảo hiểm thuộc tất cả các bảo hiểm khác.

10.2 Trường hợp bảo hiểm này bảo hiểm giá trị tăng thêm thì sẽ áp dụng điều khoản sau đây:

Giá trị thỏa thuận của hàng hóa sẽ được coi như ngang với tổng số tiền bảo hiểm trong bảo hiểm ban đầu và tất cả những bảo hiểm về giá trị tăng thêm do Người được bảo hiểm đem bảo hiểm cho hàng hóa để bảo hiểm tổn thất và trách nhiệm thuộc phạm vi bảo hiểm này sẽ được tính theo tỷ lệ giữa số tiền bảo hiểm theo bảo hiểm này và tổng số tiền bảo hiểm đã nói tới.

Trường hợp có khiếu nại, Người được bảo hiểm phải cung cấp cho Người bảo hiểm bằng chứng về những số tiền bảo hiểm thuộc tất cả các bảo hiểm khác.

LỢI ÍCH BẢO HIỂM

11 Bảo hiểm này không bảo hiểm lợi ích của người chuyên chở hay người nhận ký gửi hàng hoá nào khác. *Điều khoản loại trừ tác dụng*

GIẢM NHẸ TỔN THẤT

12 Trách nhiệm của Người được bảo hiểm những người làm công và đại lý của họ đối với tổn thất thuộc phạm vi bồi thường của bảo hiểm này là: *Điều khoản trách nhiệm của Người được bảo hiểm*

12.1 Phải thực hiện những biện pháp có thể coi là hợp lý nhằm mục đích ngăn ngừa hoặc giảm nhẹ tổn thất đó, và

12.2 Phải bảo đảm các quyền khiếu nại người chuyên chở, người nhận ký gửi hàng hóa hay những người thứ ba khác được duy trì và thực hiện thỏa đáng.

và Người bảo hiểm, ngoài trách nhiệm đối với tổn thất thuộc phạm vi bồi thường của bảo hiểm này, còn phải hoàn trả Người được bảo hiểm mọi khoản chi phí đã chi ra một cách hợp lý và thỏa đáng trong khi thực

hiện những nhiệm vụ này.

13 Mọi biện pháp do Người được bảo hiểm hoặc do Người bảo hiểm thi hành với mục đích cứu vớt, bảo quản hoặc phục hồi lại đối tượng bảo hiểm đều không được coi là dấu hiệu từ chối hoặc chấp nhận việc từ bỏ hoặc về mặt khác phương hại đến các quyền lợi của bên kia. *Điều khoản khước từ*

TRÁNH CHẬM TRỄ

14 Bảo hiểm này đặt điều kiện Người được bảo hiểm phải hành động khẩn trương hợp lý trong mọi tình huống trong phạm vi kiểm soát của họ *Điều khoản khẩn trương, hợp lý*

LUẬT VÀ TẬP QUÁN

15 Bảo hiểm này chi phối bởi Bộ luật hàng hải Việt Nam và/hoặc luật và tập quán Anh và được quy định cụ thể tại Hợp đồng bảo hiểm, Giấy chứng nhận bảo hiểm. *Điều khoản áp dụng luật và tập quán*

GHI CHÚ: Người được bảo hiểm khi nhận biết về một sự cố "được bảo hiểm" theo bảo hiểm này phải thông báo ngay cho Người bảo hiểm và quyền lợi đối với bảo hiểm đó sẽ phụ thuộc vào việc thực hiện nghĩa vụ này.

LƯU Ý ĐẶC BIỆT: Bảo hiểm này không bảo hiểm cho mất mát, hư hỏng hay chi phí gây ra bởi lệnh cấm vận, hay bởi lệnh tiêu huỷ, ngăn cấm hay cầm giữ của chính phủ hoặc các cơ quan chức năng của nước nhập khẩu, nhưng loại trừ trường hợp những mất mát, hư hỏng của đối tượng được bảo hiểm gây ra bởi các rủi ro đã được bảo hiểm và đã diễn một cách liên tục trước khi có sự tiêu huỷ, ngăn cấm hay cầm giữ như vậy.

CL.326

1.1.86

INSITUTE STRIKES CLAUSES (FROZEN MEAT)

(not suitable for chilled, cooled or fresh meat)

RISKS COVERED

1 This insurance covers, except as provided in Clauses 3 and 4 below, loss of or damage to the subject-matter insured caused by *Risks clause*

1.1 strikers, locked-out workmen, or persons taking part in labour disturbances, riots or civil commotions

1.2 any terrorist or any person acting from a political motive.

2 This insurance covers general average and salvage charges, adjusted or determined according to the contract of affreightment and/or the governing law and practice, incurred to avoid or in connection with the avoidance of loss from a risk covered under these clauses. *General Average Clause*

EXCLUSIONS

3 In no case shall this insurance cover *General Exclusions Clause*

3.1 loss damage or expense attributable to wilful misconduct of the Assured

3.2 ordinary leakage, or ordinary loss in weight or volume, or ordinary wear and tear of the subject-matter insured.

3.3 loss damage or expense caused by insufficiency or unsuitability of packing or preparation of the subject-matter insured (for the purpose of this Clause 3.3 "packing" shall be deemed to include stowage in a container or liftvan but only when such stowage in carried out prior to attachment of this insurance or by the Assured or their servants)

3.4 loss damage or expense caused by inherent vice or nature of the subject-matter insured.

3.5 loss damage or expense proximately caused by delay, even though the delay, be caused by a risk insured againt (except expenses payable under Clause 2 above)

3.6 loss damage or expense caused by insolvency or financial default of the owners managers charterers or operators of the vessel where, at the time of loading of the subject-matter insured on board the vessel, the Assured are aware, or in the

ordinary course of business should be aware, that such insolvency or financial default could prevent the normal prosecution of the voyage)

This exclusion shall not apply where this insurance has been assigned tho the party claiming hereunder who has bought or agree to buy the subject-matter insured in good faith under a binding contract.

3.7 loss damage or expense arising from the absence shortage or withholding of equipment, power, fuel, coolant, labour disturbance, riot or civil commotion

3.8 any claim based upon loss of or frustration of the voyage or adventure.

3.9 loss damage or expense arising from the use of any weapon of war employing atomic or nuclear fission and/or fusion or other like reaction or radioactive force or matter.

3.10 loss damage or expense caused by war civil war revolusion rebellion insurrection, or civil strife arising therefrom, or any hostile act by or against a belligerent power.

3.11 loss damage or expense on shore caused directly or indirectly by earthquake, voleanic eruption and/or fire resulting therefrom.

4 4.1 In no case shall this insurance cover loss damage or expense arising from *Unseaworthiness and Unfitness Exclusion Clause*

4.1.1 unseaworthiness of vessel or craft or anfitness of vessel or craft for the safe carriage of the subject-matter insured, where the Assured are privy to such unseaworthiness or unfirness, at the time the subject-matter insured is loaded therein.

4.1.2 unfitness of container liftvan or land conveyance for the safe carriage of the subject-matter insured, where loading therein is carried out prior to attachment of this insurance or by the Assured or their servants.

4.2 Where this insurance has been assigned to the party claiming hereunder who has bought or agreed to buy the subject-matter insured in good faith under a binding contract, exclusion 4.1.1 above shall not apply.

4.3 The Underwriters waive any breach of the implied warranties of seaworthiness of the ship and fitness of the ship to carry the subject-matter insured to destination.

DURATION

5 5.1 This insurance attaches from the time

Transit Clause

5.1.1 the goods pass into the cooling and/or freezing chambers of the works at the place named herein, provided that the period in such chambers prior to shipment on board the oversea vessel shall not exceed 60 days unless prompt notice be given to the Underwriters and an additional premium paid for each further period of 30 days or part thereof,

DELETE ECTIONS NOT APPLICABLE

5.1.2 the goods are loaded into the conveyance at freezing works or cold store at the

place named herein for the commencement of the transit,

5.1.3 of loading of the goods into the oversea vessel.

5.2 This insurance continues during the ordinary course of transit to and whilst in.

5.2.1 cold store at the destinarion named herein or

5.2.2 any other cold store which the Assured elect to use following discharge of the goods from the oversea vessel at the port of discharge either.

5.2.2.1 for storage other than in the ordinary course of transit or

5.2.2.2 for allocation or distribution,

5.3 This insurance terminates

5.3.1 for transit to a destination in the Continent of Europe (including Eire and the United Kingdom), U.S.A or Canada on the expiry of 30 days.

5.3.2 for transit to a destination elsewhere on the expiry of 5 days after final discharge of the goods from the oversea vessel at the port of discharge.

5.4 Any disposal of the goods other than by storege as in 5.2.1 or 5.2.2 above (except with the prior conset of the Underwriters) or any removal from cold store before expiry of the relevent period in 5.3.1 or 5.3.2 above shall terminate the insurance on such goods.

5.5 If, any discharge overside from the oversea vessel at the final port of discharge, but prior to termination of this insurance, the goods are to be forwarded to a destination other than that to which they are insured hereunder, this insurance, whist remaining subject to termination as provided for above, shall nor extend beyond the cornmencement of transit to such other destination.

5.6 This insurance shall remain in force (subjet to termination as

provided for above and to the provisions of Clause 6 below) during delay beyond the control of the Assured, any deviation, forced discharge, reshipment and during any variation of the adventure arising from the exrcise of a liberty granted to shipowners or charterers under the contract of affreightment.

6 If owing to circumstances beyond the control of the Assured either the contract of carriage is terminated at a port or place other than the destination named therein or the transit is otherwise terminated before delivery of the goods as provided for in Clause 5 above, then this insurance shall also terminate unless prompt notice is given to the Underwriters and continuation of cover is requested when the insurance shall remain in force, subject to an additional premium if required by the Underwriters, either

Termination of Contract of Carriage Clause

6.1 until the goods are sold and delivered at such port or place, or, unless otherwise specially agreed, until the expiry of 30 days after arrival of the goods hereby insured at such port or place, whichever shall first occur, or

6.2 if the goods are forwarded within the said period of 30 days (or any agreed extension thereof) to the destination, until terminated in accordance with the provision of Clause 5 above.

7 Where, after attachment of this insurance, the destination is changed by the Assured, held covered at a premium and on conditions to be arranged subject to prompt notice being given to the Underwriters.

Change of Voyage Clause

CLAIMS

8 8.1 In order to recover under this insurance the Assured must have an insurable interest in the subject-matter insured at the time of the loss.

Insurable Interest Clause

8.2 Subject to 8.1 above, the Assured shall be entitled to recover for insured loss occurring during the period covered by this insurance, notwithstanding that the loss occurred before the contract of insurance was concluded, unless the Assured were aware of the loss and the Underwriters were not.

Notice of Claim Clause

8.3 Prompt notice of any deterioration loss or damage shall be given to Underwriters upon first discovery and any claim for depreciation or damage is conditional upon Underwriters

having been given an opportunity to inspect such depreciation or damage before termination of the insurance.

9 Should the subject-matter insured or any part thereof not be shipped any claim in respect thereto shall be adjusted on the basic of its insured value less, where included, freight, duty and all charges not incurred. *Ajustment Clause*

10 10.1 If any Increased Value insurance is effected by the Assured on the cargo insured herein the agreed value of the cargo shall be deemed to be increased to the total amount insured under this insurance and all Increased Value insurance covering the loss, and liability under this insurance shall be in such proportion as the sum insured herein bears to such total amount insured. *Increased Value Clause*

In the event of claim the Assured shall provide the Underwriters with evidence of the amounts insured under all other insurance.

10.2 **Where this insurance is on Increased Value the following clause shall apply:**

The agreed value of the cargo shall be deemed to be equal to the total amount insured under the primary insurance and all Increased Value insurances covering the loss and effected on the cargo by the Assured, and liability under this insurance shall be in such porportion as the sum insured herein bears to such total amount insured.

In the event of claim the Assured shall provide the Underwriters with evidence of the amount insured under all other insurances.

BENEFIT OF INSURANCE

11 This insurance shall not inure to the benefit of the carrier or other bailee. *Not to Inure Clause*

MINIMISING LOSSES

12 It is the duty of the Assured and their servants and agents in respect of loss recoverable hereunder *Duty of Assured Clause*

12.1 to take such measures as may be reasonable for the purpose of averting or minimising such loss, and

12.2 to ensure that all rights against carriers, bailees or other third parties are properly preserved and exercised and the

Underwriters will, in addition to any loss recoverable hereunder, reimburse the Assured for any charges and reasonably incurred in pursuance of these duties.

13 Measures taken by the Assured or the Underwriters with the object of saving, protecting or recovering the subject-matter insured shall not be considered as a waiver or acceptance of abandonment or otherwise prejudice the rights of either party. *Waiver Clause*

AVOIDANCE OF DELAY

14 It is condition of this insurance that the Assured shall act with reasonable despatcj in all circumstances within their control. *Reasonable Despatch Clause*

LAW AND PRACTICE

15 This insurance is governed by the Vietnamese Maritime Code and/or English law and practice, and is specifically stipulated in the Insurance Policy and Certificate of Insurance. *Law and Practice Clause*

NOTE:- It is necessary for the Assured when they become aware of an event which is "held covered" under this insurance to give prompt notice to the Underwriters and the right to such cover is dependent upon compliance with this obligation.

SPECIAL NOTE: - This insurance does not cover loss damage or expense caused by embargo, or by rejection prohibition or detention by the government of the country of import or their agencies or departments, but does not exclude loss of or damage to the subject-matter insured caused by risks insured hereunder and sustained prior to any such embargo rejection prohibition or detention.

CL.326